

1500181-53.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... por praticar o delito de roubo. Para tanto, utilizaram de duas motocicletas, sendo uma delas a HONDA/CG 150 TITAN KS, placa DOW2D21, ano 2005/2006, cor preta. Na ocasião, os denunciados e seus comparsas se aproximaram das vítimas, que estavam na via pública e, simulando estarem armados, anunciaram o roubo exigindo a entrega de aparelhos celulares e demais objetos de valor. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500181-53.2022.8.26.0616 - Controle 2022/000131

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 289/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

DONIZETE SOARES DA SILVA JUNIOR e outro

Réu Preso

Aos 21 de novembro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquetuba, Comarca de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu, o advogado Dr. Ronny Almeida de Farias OAB 264270/SP e os réu Donizete Soares Da Silva Junior E Kaique Oliveira Santos. Presentes as vítimas Marcelo Augusto Expedito Cezar E Alessandra Silva De Oliveira e as testemunha Fabio Henrique Rodrigues. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogados os acusados, todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seus Defensores. Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação

de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra aos Dr(es) Defensores, manifestaram-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. KAIQUE OLIVEIRA SANTOS e DONIZETE SOARES DA SILVA JUNIOR, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 21h40min, na Rua Taubaté, altura do nº 50, bairro Vila Virginia, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra MARCELO AUGUSTO EXPEDITO CEZAR, seu cartão bancário, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18 e boletim de ocorrência de fls. 02/06. Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA, sua bolsa que continha, em seu interior, objetos pessoais, documentos, cartões bancários e a quantia de R\$ 25,00, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18 e boletim de ocorrência de fls. 02/06. Infere-se, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra ELIZA DA SILVA ANGELO, seu aparelho celular, marca Motorola, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18 e boletim de ocorrência de fls. 02/06. Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, os denunciados, previamente ajustados com outros dois indivíduos não identificados, deliberaram por praticar o delito de roubo. Para tanto, utilizaram de duas motocicletas, sendo uma delas a HONDA/CG 150 TITAN KS, placa DOW2D21, ano 2005/2006, cor preta. Na ocasião, os denunciados e seus comparsas se aproximaram das vítimas, que estavam na via pública e, simulando estarem armados, anunciaram o roubo exigindo a entrega de aparelhos celulares e demais objetos de valor. Em seguida, os roubadores, de posse dos objetos supramencionados, subtraídos das vítimas, empreenderam fuga do local. Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados sobre o roubo ocorrido, bem como das vestimentas de dois dos autores e das características de uma das motocicletas utilizadas. Os agentes estatais, localizaram duas motocicletas transitando na via pública, momento em que realizaram a abordagem de uma das motocicletas, cujas características dela e das vestimentas dos ocupantes eram idênticas às repassadas pelas vítimas. Após serem abordados e identificados, os denunciados foram submetidos à busca pessoal, sendo encontrado na posse de KAIQUE parte dos bens subtraídos. Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos ao Distrito Policial, onde, ao serem inquiridos pela Autoridade Policial, confessaram a prática delitiva (fl. 13 e 16). MARCELO reconheceu a motocicleta como a sendo utilizada no crime, bem como as características físicas e vestimentas de KAIQUE como semelhante de um dos autores (fl. 19/20). Alessandra Silva de Oliveira reconheceu Donizete como um dos autores do roubo (fl. 21). A denúncia foi recebida em 28/01/2022(Denúncia) (fls. 77/78). Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar (fls. 83/87-Donizete, 120/122-Kaique), sendo o recebimento da denúncia foi mantido (133/138). Durante a instrução foram produzidas as provas orais e os réus foram interrogados. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Descabe falar-se em preliminares dignas de nota. No caso vertente, erige o imperativo de condenação dos réus nos termos propostos pelo órgão ministerial. A materialidade se corrobora incontestemente a partir do auto de prisão em flagrante delito, laudos periciais acostados às fls. 128/131 e 188/191, além da prova oral coligida aos autos. Os réus DONIZETE SOARES DA SILVA JUNIOR e KAIQUE OLIVEIRA SANTOS em seus interrogatórios confessaram os fatos e que ambos agiram em concurso. Portanto, a autoria criminosa também se resultou sobejamente corroborada, militando em desfavor dos acusados. As testemunhas de acusação confirmaram a

descrição fática contida na peça de denúncia. A vítima MARCELO AUGUSTO EXPEDITO CEZAR não reconheceu os réus. Sobre os fatos, informou que estava voltando da igreja, na companhia de duas amigas, quando foram abordados por quatro indivíduos que estavam em duas motocicletas. Os bandidos, que estavam com as mãos embaixo da blusa (simulando ou escondendo uma arma) pediram os celulares. Este declarante não tem celular, só portava o cartão bancário, que foi levado pelo indivíduo que lhe abordou. As duas amigas também perderam objetos pessoais. Relata que o indivíduo que lhe abordou era moreno, usava uma blusa branca e azul e desceu de uma moto preta. Na delegacia, relata que Kaique tem as mesmas características físicas e de vestimenta do indivíduo que lhe assaltou, mas não tem certeza se se trata da mesma pessoa. Entretanto, afirma, sem sobra de dúvidas, que a moto apreendida foi a utilizada pelos ladrões que o assaltaram. Viu apenas o rosto do indivíduo que lhe abordou, não tendo condições de reconhecer outros suspeitos. A vítima ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA não reconheceu os réus. Sobre os fatos, informou que em frente à igreja católica, foram abordados por quatro indivíduos que estavam em duas motocicletas. Os bandidos pediram os celulares e passaram a revistar esta declarante e seus amigos. Os ladrões levaram a bolsa desta declarante, onde havia objetos pessoais, documentos e a quantia de vinte reais. Os dois amigos também perderam objetos pessoais. Que os roubadores foram presos em menos de dez minutos depois dos fatos e não recuperou seus objetos furtados. A vítima ELIZA DA SILVA ANGELO informou que saiu da igreja, na companhia de dois amigos, e foram para padaria. Logo que saíram da padaria, foram abordados por quatro indivíduos que estavam em duas motocicletas. No momento em que percebeu que era um assalto, ficou em estado de choque e não viu mais nada, só sentiu quando os ladrões pegaram o celular que estava no bolso da sua calça. Não é capaz de descrever as características dos ladrões ou das motos. As testemunhas MARCOS AURELIO LEITE DOS SANTOS e FABIO HENRIQUE RODRIGUES, policiais militares, foram unânimes em afirmar que estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo quando, foram abordados por três adolescentes que alegaram terem sido roubados há poucos instantes na Rua Taubaté por duas motocicletas e quatro roubadores. Com as informações repassadas pelas vítimas, acerca das características e sentido adotados pelos assaltantes, iniciou-se patrulhamento com vistas. Ainda na mesma rua, os quatro indivíduos e duas motocicletas foram localizados, mas só foi possível abordar um dos veículos. Os dois indivíduos que ocupavam a motocicleta foram abordados e identificados como Donizete e Kaique. Que, após busca pessoal, os objetos das vítimas foram encontrados com Kaique e ambos confessaram a prática dos crimes. Diante dos fatos, os indivíduos capturados e as vítimas foram trazidas a delegacia para procedimentos legais. Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte dos réus, pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma consumada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a subtração da res, inclusive sua retirada da esfera de vigilância das

vítimas. Passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta em desfavor dos acusados por força da prática de crime de roubo previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos, do Código Penal. Ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, fixo a pena base no raso legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa. A confissão não tem o condão de interferir no quantum sancionatório, nos termos da sumula n.º 231 do STJ. Em segunda fase de aplicação de pena deve o Magistrado analisar incidência de agravantes e atenuantes. Kaique era menor relativo ao tempo dos fatos. No caso dos autos não há agravantes dignas de nota. Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça o cotejo de uma causa de aumento (artigo 157, §2º, II do CPB). Assim, exaspera-se a sanção em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa. Aplica-se, no caso, a causa de aumento de pena do concurso formal entre os delitos de roubo em relação a três vítimas diversas com emprego de grave ameaça (patrimônio distinto), com elevação da pena anterior em 1/6. Assim, nessa fase, fixo a pena em 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias multa. A ausência de informações acerca da fortuna dos réus comina na aplicação da multa ao valor unitário do raso legal. No mais a mais, o sistema

inicial erige na forma inicial semiaberto a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica. Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de CONDENAR os réus KAIQUE OLIVEIRA SANTOS e DONIZETE SOARES DA SILVA JUNIOR, a suportarem as reprimendas do tipo criminal previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias multa, em regime inicial semiaberto, com valor unitário no raso legal. Os acusados deverão continuarem presos cautelarmente, enquanto não transitada em julgado esta sentença. O compêndio probatório torna uma ofensa à ordem pública a mera possibilidade de soltura imediata do acusado. Ademais, não se corrobora razoável livrar-se dos grilhões o acusado constricto durante toda a ilação processual e objeto de sentença condenatória donde se reconheceu lancinante reprovabilidade. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do art. 399 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. P.R.I.C.". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelos Defensores e pelos réus foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Ronny Almeida de Farias

Advogado:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Donizete Soares Da Silva Junior E Kaique Oliveira Santos

Réu(é):